



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE III CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe Lo Sinno

Presidente

Dott. Carla Santese

Consigliere

Dott. Attilio Mari

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 352 cod.proc.civ., nel procedimento iscritto al n.3267/2016, trattenuto in decisione all'udienza del 12.10.2021 e pendente tra:

Parte_1

elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Giovanni Randaccio n.1, presso lo studio dell'Avv. Carlo Azzoni, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello

appellante

Parte_2

(CF *C.F._1*)

Parte_3

(CF *C.F._2*)

elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Serra n. 62, presso lo Studio dell'Avv. Danilo Aleandri dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio

appellati

OGGETTO: appello avverso sentenza n.22308/2015 del Tribunale di Roma – compravendita immobiliare

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 5.5.2016, *Parte_1* ha proposto appello avverso la sentenza definitiva n.22308/2015 del Tribunale di Roma, pubblicata il 5.11.2015, non notificata, emessa all'esito del giudizio incardinato da

Parte_2 e da *Parte_3* nei confronti della medesima appellante.

Il Tribunale adito ha così esposto i fatti di causa e i motivi della decisione:

"Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. depositato in data 8.4.2013, Parte_2 [...] e Parte_3 promuovevano il presente giudizio avverso Parte_1 esponendo che, in data 17.8.2011, a seguito della perdita improvvisa del posto di lavoro del Pt_2 e del suo trasferimento con la famiglia nell'estate 2011 negli Stati Uniti, avevano promesso in vendita ad [...] Parte_1 al prezzo di E 830.000,00, con l'accettazione in data 17.8.2011 della di lei proposta di acquisto del 16.8.2011, la villa di circa 600 mq con annesso parco privato di 5000 mq di loro proprietà sito in Formello (RM), Largo Castel dè Ceveri n. 45, gravata da mutuo ipotecario contratto con la Controparte_1 il 28.7.2006 a rogito del notaio Per_1, rep. 1917, racc. 1474, concedendo alla Parte_1 'anticipata detenzione dell'immobile dal 17.8.2011 sino al rogito notarile del definitivo, previsto inizialmente entro e non oltre la data del 30.12.2011, e ricevendo € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria; che, a fronte delle difficoltà della Parte_1 ell'ottenimento del mutuo per l'acquisto, con contratto preliminare sottoscritto il 23.3.2012, le parti avevano rimodulato i termini dell'accordo, prevedendo che il rogito definitivo di compravendita si sarebbe dovuto stipulare entro il termine ultimo e perentorio del 28.6.2012, nonché: "1) il versamento di € 100.000,00 tramite assegni circolari o bonifico bancario entro e non oltre il 30.4.2012; 2) il pagamento di € 15.000,00, importo calcolato dalle parti in via forfettaria dall'inizio dell'occupazione e per i mesi di dicembre 2011, gennaio, febbraio e marzo 2012, da versare entro il 30.4.2012; 3) per tutto il tempo rimanente e sino al rogito, il pagamento da parte della Parte_1 di € 4.000,00 mensili a titolo di indennità di occupazione; 4) il pagamento da parte della Parte_1 degli oneri condominiali con decorrenza dal settembre 2011 e sino al rilascio; 5) il versamento del saldo di € 720.000,00, da effettuarsi a mezzo di assegni circolari da parte della Parte_1 la quale si sarebbe avvalsa di un mutuo ipotecario a tal fine"; che inoltre le parti avevano previsto che in caso di mancata osservanza di uno dei suesposti punti ed in particolare di mancato rispetto del termine del 30.4.2012 per i pagamenti aventi tale scadenza, il contratto preliminare si sarebbe risolto con efficacia ex tunc, la parte venditrice avrebbe trattenuto la caparra confirmatoria, salvo il risarcimento dei danni e la Sig.ra Parte_1 avrebbe rilasciato immediatamente alla parte venditrice le chiavi

dell'immobile, saldando quanto dovuto a titolo di indennità ed oneri condominiali in un'unica soluzione; che la **Parte_1** che aveva dichiarato di avere visitato l'immobile e di aver preso visione di tutti i documenti tecnico-urbanistici ed in particolare dell'atto di provenienza e del precedente atto di assegnazione e di aver accertato la coincidenza tra l'immobile e la piantina catastale non avendo nulla da obiettare al riguardo, non aveva adempiuto a tali accordi, non stipulando il rogito, non rilasciando l'immobile, e non versando alcunché a titolo di indennità di occupazione e di oneri condominiali; che detta parte, inoltre, non avendo conseguito l'erogazione del mutuo neppure alla data dell'11.3.2013, non aveva nemmeno adempiuto nei diversi termini successivamente previsti in sede conciliativa, malgrado la protrazione di tale procedura su sua richiesta, costringendo il **Pt_2** a dare fondo mensilmente ai propri scarsi risparmi per pagare il mutuo a suo tempo contratto con **Controparte_1** senza neppure poter contare sul versamento dell'indennità di occupazione pattuita; che, infine, i ricorrenti non avevano potuto vendere o locare detto immobile in ragione dell'occupazione di controparte. Per tali ragioni i ricorrenti concludevano come indicato in epigrafe.

2. Rimesso il procedimento alla sezione tabellarmente competente, designato il sottoscritto giudice alla trattazione della causa con decreto del Presidente della Sezione del 23.5.2013 e convertito il rito ex art. 427 c.p.c., con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.10.2013, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata per il 14.11.2013 con l'ordinanza di conversione del rito, si costituiva nel presente giudizio **Parte_1** che, contestando quanto ex adverso dedotto, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per mancanza del requisito di cui all'art. 163, n. 7), c.p.c., nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, stante la competenza esclusiva del Tribunale di Tivoli ex art. 21 c.p.c.; la resistente rilevava inoltre l'infondatezza nel merito delle domande dei ricorrenti, stante la presenza di "gravi vizi di costruzione", nonché di un "grave abuso edilizio" (pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta), difformemente da quanto indicato nel preliminare, ostativi alla concessione del mutuo destinato al pagamento del corrispettivo per la vendita.

3. All'udienza del 14.11.2013, il sottoscritto giudice rilevava la carenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7), c.p.c. e rinviava alla successiva udienza del 18.2.2014 ex art. 164, comma 3, c.p.c..

Con nuova comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.1.2014, tempestivamente rispetto all'udienza da ultimo indicata, **Parte_1** ribadiva le proprie precedenti argomentazioni, altresì chiedendo la chiamata in giudizio dell'agenzia immobiliare **Organizzazione_1** affinché quest'ultima fosse condannata alla restituzione della provvigione ricevuta in favore della **Parte_1** in ragione dell'omessa informazione circa i vizi dell'immobile promesso in vendita. Con decreto del 28-30.1.2014 in calce alla seconda comparsa di costituzione il sottoscritto giudice respingeva l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di detto terzo, stante l'estraneità della domanda sopraindicata all'oggetto del giudizio e la non inerenza della stessa ad esigenze difensive.

4. Successivamente, l'udienza del 18.2.2014 veniva rinviata, per l'adesione di parte resistente all'astensione deliberata dall'OUA, all'udienza del 25.2.2014, nella quale il G.I. ribadiva il rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo sopraindicato e si riservava sull'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarata inammissibile per la natura personale dell'azione esercitata dai ricorrenti, basata sull'inadempimento da parte della **Parte_1** del contratto preliminare di vendita del 23.3.2012 concluso a Roma, e per la mancanza di deduzioni della resistente circa l'applicabilità dei fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., con ordinanza del 25.2.2014.

5. Concessi con la medesima ordinanza i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., i ricorrenti ribadivano le proprie precedenti argomentazioni, eccependo l'espresso riconoscimento di parte convenuta della conformità dello stato di fatto alla documentazione prodotta, nell'art. 4 del preliminare di compravendita del 23.3.2012, in ogni caso la decadenza ex art. 1495 c.c. per mancata tempestiva denuncia dei presunti vizi della cosa venduta pur essendo la **Parte_1** una mera occupante e non un'acquirente, e la perduranza dell'occupazione sine titolo dell'immobile da parte della resistente, stante il decorso del termine finale previsto nel negozio di comodato ed il mancato perfezionamento del contratto di compravendita. I ricorrenti altresì modificavano la domanda di condanna al pagamento degli oneri condominiali, riducendo l'importo asseritamente dovuto in ragione della documentazione contestualmente prodotta.

Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., parte resistente ribadiva le proprie argomentazioni e, soprattutto, la sopraindicata eccezione di

incompetenza territoriale sostenendo che in materia di comodato di immobile il giudice competente in via esclusiva ai sensi dell'art. 21

c.p.c. era quello del luogo in cui era posto l'immobile, da individuare nel Tribunale di Tivoli, comprendente nel suo circondario il Comune di Formello, ed eccepiva la nullità del contratto preliminare di vendita per le irregolarità urbanistiche dell'immobile alla stregua dell'orientamento di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23591 del 17/10/2013.

6. *Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., i ricorrenti ribadivano le sopraindicate argomentazioni, sottolineando che il contratto di comodato non era più in essere dalla scadenza del termine del 31.12.2011 previsto per il rogito e comunque aveva perso efficacia automaticamente in virtù del suo collegamento negoziale col contratto preliminare di vendita a seguito del venir meno dell'efficacia di esso, e chiedevano l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei verbali di conciliazione, nonché prova per interpello e testi, mentre la parte resistente articolava prova per testi e per interpello e chiedeva disporsi CTU per l'accertamento dei vizi di costruzione e degli abusi edilizi asseriti.*

7. *Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3), c.p.c., parte resistente contestava l'inammissibilità del contenuto argomentativo della precedente memoria della controparte.*

8. *Nelle more dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ricorso cautelare depositato in data 24.4.2014, i ricorrenti chiedevano di ordinare ex art. 700 c.p.c. ad Parte_1 il rilascio dell'immobile ed il pagamento di parte degli importi indicati nella causa di merito. Con decreto inaudita altera parte del 24-29.4.2014 il sottoscritto giudice non concedeva la cautela evidenziando che risultavano prospettati solo pregiudizi patrimoniali riparabili per equivalente e fissava l'udienza di trattazione del ricorso ex art. 700 c.p.c., alla cui concessione si opponeva la Parte_1 lamentando la nullità della notifica avvenuta a lei personalmente anziché al legale domiciliatario ed eccependo l'incompetenza territoriale, e con successiva ordinanza del 26-27.6.2014, dopo la regolarizzazione del vizio della notifica ex art. 164 comma 3 0 c.p.c. e la rinuncia dei ricorrenti al provvedimento d'urgenza per il pagamento dell'indennità di occupazione e degli oneri condominiali, il ricorso cautelare veniva respinto per carenza del pregiudizio imminente ed irreparabile, rimettendo la decisione sulle spese alla decisione del merito.*

9. Nella causa di merito, invece, all'udienza del 3.7.2014, il G.I. si riservava sulle istanze istruttorie e, con l'ordinanza del 3-8.7.2014, non ammetteva né la prova per interpello, né la prova per testi, vertenti su circostanze pacifiche, o valutative, né la CTU urbanistico-edilizia chiesta dalla Parte_1 irrilevante alla luce del fatto che la stessa aveva richiesto di dichiarare la nullità di un contratto preliminare di vendita non qualificabile come atto traslativo della proprietà e rinviava all'udienza del 7.7.2015, nella quale le parti precisavano le conclusioni come indicato in epigrafe. IO. Preliminarmente, deve ribadirsi l'inammissibilità dell'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla resistente, la quale ha indicato il Tribunale di Tivoli come territorialmente competente in ragione del luogo ove è sito l'immobile di cui è causa — Castel dè Cerveri-Formello — e dell'applicazione dell'art. 21 c.p.c.. Infatti, parte resistente non ha contestato i criteri di competenza concorrenti valevoli nelle controversie in materia di obbligazioni di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c. (Cass., Sez. I, Sentenza n. 313 del 1 1/01/2001 e Casse, Sez. 3, Ordinanza n. 18554 del 03/09/2007). Peraltro, anche a voler ignorare ciò, l'eccezione è infondata nel merito. Ed invero, in continuità con l'ordinanza del 25-27.2.2014, deve osservarsi che le azioni di rilascio dell'immobile e di condanna della resistente al pagamento degli importi indicati sono azioni di natura personale e trovano rispettivamente fondamento nella disciplina dell'indebito, essendo venuto meno il contratto di comodato con il decorso del termine essenziale del 30.4.2012 (come spiegato successivamente), e nella disciplina della responsabilità contrattuale sorta in ragione dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento degli importi indicati nel contratto preliminare del 23.3.2012 (doc. 4 allegato al ricorso ex art. 447 bis c.p.c. dei ricorrenti). Alla stregua di ciò non è pertinente il criterio di competenza di cui all'art. 21 c.p.c. richiamato dalla Parte_1 non trattandosi di azioni reali né di azioni basate su negozi di locazione o comodato - anzi venuto meno in data 30.4.2012 -, sicché devono applicarsi i criteri generali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., in applicazione dei quali è competente l'adito Tribunale; ed infatti, a tacer d'altro, le obbligazioni di cui è causa sono sorte a Roma, luogo di conclusione del preliminare del 23.3.2012 (così, in materia di azioni di rilascio, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18554 del 03/09/2007).

10. Sempre preliminarmente ed in contrasto con quanto eccepito da parte resistente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. I) c.p.c. e nella comparsa conclusionale, deve affermarsi la validità e la mancanza di nullità del preliminare del 23.3.2012 (doc. 4 allegato al ricorso ex art. 447bis c.p.c. degli attori),

dell'antecedente preliminare del 17.8.2011 risultante dall'accettazione da parte dei ricorrenti della proposta della *Parte_1* del 16.8.2011 (doc. 3 allegato al ricorso ex art. 447bis c.p.c. dei ricorrenti) e — di conseguenza — del negozio di comodato (doc. 7 del fascicolo cautelare di parte convenuta) agli stessi collegato (in tal senso, Cass., Sez. U, Sentenza n. 7930 del 27/03/2008).

11.1. In primo luogo deve osservarsi che non si pone alcun problema di invalidità per la mera successione dei due preliminari, non tanto per il parziale superamento della tesi della mancanza di causa del C.d. preliminare di preliminare da parte della Suprema Corte (vedi Sez. U, Sentenza n. 4628 del 06/03/2015), ma piuttosto per la mancanza a monte dell'obbligo di stipula di un secondo preliminare, non essendo stata prevista detta successione nel primo negozio del 17.8.2011 (doc. 3 allegato al ricorso ex art. 447bis c.p.c. dei ricorrenti), ma essendo la stessa intervenuta solo in un secondo momento e per la necessità di modificare il regolamento negoziale su termini ed importi originariamente previsti, con il successivo negozio del 23.3.2012 (doc. 4 allegato al ricorso ex art. 447bis c.p.c. dei ricorrenti).

11.2. In secondo luogo, non può essere condivisa la tesi di parte resistente che desume la nullità dei negozi preliminari dai vizi di costruzione e dalle asserite irregolarità urbanistiche e catastali (pag. 24 della comparsa conclusionale). Anzitutto, gli asseriti vizi di costruzione, concretatisi in "fenomeni di infiltrazione di acqua al piano seminterrato che hanno causato il deterioramento della tinta e dell'intonaco in diversi punti" (pag. 2 della comparsa conclusionale di parte convenuta), anche laddove sussistenti, non determinano ex se la nullità dei negozi in esame, non essendo profili attinenti alla validità del contratto.

Quanto alle irregolarità urbanistiche, ritiene questo Giudice che le stesse non inficino la validità dei preliminari e del comodato agli stessi collegato, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente (v., ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28456 del 19/12/2013). Non intende, pertanto, il sottoscritto Giudice dare seguito a quell'orientamento rimasto assolutamente minoritario in giurisprudenza, di cui a Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23591 del 17/10/2013, secondo la quale il "contratto preliminare di vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico è nullo per la comminatoria di cui all'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, sebbene riferita agli atti di trasferimento con immediata efficacia reale, si estende al preliminare, con efficacia meramente obbligatoria, in quanto avente ad oggetto la stipulazione di

un contratto definitivo nullo per contrarietà a norma imperativa". Anzitutto non è condivisibile l'osservazione di quest'ultima sentenza, secondo la quale "occorre considerare che se lo scopo perseguito dal legislatore era quello di rendere incommerciabili gli immobili non in regola dal punto di vista urbanistico, sarebbe del tutto in contrasto con tale finalità la previsione della nullità degli atti di trasferimento di immobili regolari dal punto di vista urbanistico o per i quali è in corso la pratica per la loro regolarizzazione per motivi meramente formali, consentendo, invece, il valido trasferimento di immobili non regolari, lasciando eventualmente alle parti interessate assumere l'iniziativa sul piano dell'inadempimento contrattuale". Giova evidenziare infatti che l'asserito rischio del "valido trasferimento di immobili irregolari" non risulta pertinente' a proposito dei negozi preliminari, essendo pacificamente i medesimi inidonei a determinare quell'effetto traslativo ed essendo l'indicato pericolo già adeguatamente scongiurato dalla comminatoria della nullità del definitivo o dal rigetto per impossibilità giuridica dell'oggetto della domanda ex art. 2932 c.c. circa immobili di questa specie.

In questa ottica non è nemmeno determinante l'assunto secondo il quale, a non voler aderire alla tesi della nullità del preliminare, "addirittura si potrebbe prospettare la possibilità per le parti di eludere consensualmente lo scopo perseguito dal legislatore, stipulando il contratto e poi immediatamente dopo concludendo una transazione con la quale il compratore rinunzi al diritto a far valere l'inadempimento della controparte"; ed invero il "contratto" e la "transazione" indicati, se diversamente dal preliminare - producono l'effetto traslativo, sarebbero pacificamente nulli già alla stregua della disposizione in esame e dell'orientamento maggioritario maturato sulla stessa ed al di fuori di detta invalidità resterebbe solo il preliminare — eventualmente anche ad effetti anticipati fraudolentemente transatto, ma un'attività negoziale così descritta non produrrebbe efficacia traslativa e comunque sarebbe già censurabile ex artt. 1343 e 1344 c.c..

Non è persuasiva nemmeno l'affermazione secondo la quale "non si può non considerare che il legislatore, con la L. n. 47 del 1985, ha inteso prevedere un regime più severo di quello previsto dalla L. n. IO del 1977, art. 15, il quale prevedeva la nullità degli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, ove da essi non risultasse che l'acquirente era a conoscenza della mancata concessione. Tale inasprimento, invece, sarebbe da

escludere ove, per gli atti in questione, all'acquirente dovesse essere riconosciuta la sola tutela prevista per l'inadempimento", in quanto diversamente da come indicato, l'"inasprimento" vi sarebbe anche asserendo la validità dei negozi preliminari, essendo quelli definitivi e traslativi ad essere nulli a prescindere dalla "conoscenza della mancata concessione", a differenza del passato.

Nemmeno è condivisibile la successiva affermazione secondo la quale il "fatto che l'art. 40, comma 2, cit., faccia riferimento agli atti di trasferimento, cioè agli atti che hanno una efficacia reale immediata, mentre il contratto preliminare di cui si discute abbia efficacia semplicemente obbligatoria non elimina dal punto di vista logico che non può essere valido il contratto preliminare il quale abbia ad oggetto la stipulazione di un contratto nullo per contrarietà alla legge". Detta conclusione postula innovativamente la contrarietà a norme imperative del negozio preliminare quando "sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati", residuando una nullità formale solo in caso di sussistenza e omessa menzione di detti provvedimenti o di detta domanda in sanatoria, e ciò perché la "previsione che la conferma, la quale sottrae alla sanzione della nullità, può operare solo se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti contemplati non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dall'inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, non avrebbe senso se tali atti fossero ab origine validi, ferma restando la responsabilità per inadempimento del venditore". Detti rilievi non sono condivisibili. Le argomentazioni suesposte - in particolare, quella della conferma a sanatoria della nullità formale — sono solo apparentemente tali in quanto danno per dimostrato ciò che è ancora da dimostrare, ovverosia l'applicabilità della disposizione in esame ai negozi preliminari in contrasto con il chiaro dettato normativo. Si può ritenere pertanto che la sentenza in esame non supera motivatamente il determinante rilievo del "tenore letterale" cui ha fatto riferimento l'orientamento difforme e maggioritario (così Casse, Sez. 3, Sentenza n. 28456 del 19/12/2013).

Inoltre, la medesima sentenza non affronta la "circostanza che successivamente al contratto preliminare può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi" (Cass., sent. n. 15734 del 2011), eventualità che rimuove ogni vulnus alla regolarità urbanistica prima del compimento del negozio traslativo e

che, in nome del C.d. principio dell'effetto utile, deve far propendere al contrario per la validità del negozio preliminare.

Infine, non può non osservarsi come, in generale, il problema del contratto inficiato dalla presenza o dall'assenza di un provvedimento amministrativo è stato variamente affrontato in giurisprudenza e in dottrina, di volta in volta propendendosi per varie soluzioni, comprese la risoluzione (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12708 del 25/05/2010) e la nullità per impossibilità dell'oggetto (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23618 del 20/12/2004). Pertanto, in mancanza di un quadro univoco, a fronte del tenore letterale della disposizione in esame, del principio dell'effetto utile e dell'orientamento giurisprudenziale che esclude l'applicazione dell'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985 ai negozi preparatori, deve concludersi per la validità dei contratti preliminari in esame e del negozio di comodato agli stessi- collegato.

Occorre evidenziare che dette conclusioni, precedentemente sostenute da questo stesso Tribunale, non mutano alla stregua della successiva Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25811 del 05/12/2014: in primis, quest'ultima sentenza concerne la nullità del contratto definitivo di compravendita e non già del suo preliminare; in secundis ed in ogni caso, quest'ultima decisione della Suprema Corte si limita a rinviare ai principi di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23591 del 17/10/2013, non aggiungendo alcunché alle argomentazioni di quest'ultima.

11.3. Infine, la nullità dei negozi in esame nemmeno può essere desunta dall'asserita difformità tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto dell'immobile. Infatti, non rileva nemmeno l'art. 29, comma I bis, della L. n. 52/1985, come modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, avendo riguardo detta disposizione agli "atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti", laddove il caso di specie — invece concerne negozi non aventi effetti traslativi ma solo obbligatori, quali i contratti preliminari ed il contratto di "comodato".

12. Orbene, concludendosi per la validità di questi ultimi contratti, devono essere parzialmente accolte le domande dei ricorrenti in quanto fondate in parte qua.

In particolare, deve essere accolta la domanda di condanna di Parte_1 al rilascio, in favore dei ricorrenti dell'immobile de quo. Premesso che è rimasta

incontestata la perduranza dell'occupazione dell'immobile da parte della Parte_1 risulta documentatamente provato che sia decorso il termine essenziale ex art. 1457 c.c. del 30.4.2012, previsto all'art. 2 del preliminare del 6 23.3.2012 (doc. 4 allegato al ricorso ex art. 447bis C.P.C.), senza che parte resistente abbia dato prova del totale pagamento dell'acconto di € 100.000,00, delle indennità di occupazione mensili, e degli oneri condominiali da corrispondersi entro detta data e senza che emerga prova che i ricorrenti abbiano nondimeno chiesto l'esecuzione del contratto entro tre giorni da detta data; per ammissione dei ricorrenti, parte resistente ha corrisposto solo l'insufficiente importo di € 5.000,00 a titolo di indennità di occupazione (pag. 7 del ricorso ex art. 447bis C.P.C.). Pertanto, deve concludersi per la risoluzione stragiudiziale del contratto preliminare del 23.3.2012 in data 30.4.2012 e consequenzialmente - del contratto di "comodato" collegato, con la condanna della convenuta al rilascio, stante l'obbligo di restituzione dell'immobile previsto alla lettera c) dell'art. 2 del preliminare del 23.3.2012 quale conseguenza del decorso del termine essenziale indicato (doc. 4 allegato al ricorso ex art. 447bis C.P.C.).

13. Nonostante l'intervenuta risoluzione con effetto ex lunc del contratto preliminare di vendita immobiliare e quella conseguente del contratto di comodato, ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione dell'immobile dovuta può farsi riferimento all'importo che le parti avevano concordato nel preliminare per l'occupazione di E 4.000,00 mensili a partire da agosto 2011 (inizio dell'occupazione) fino alla data dell'effettivo rilascio, con la detrazione dell'importo versato dalla Parte_1 a titolo di indennità di occupazione di E 5.000,00. Su tali mensilità sono dovuti gli interessi legali dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di ciascuna mensilità fino al saldo, mentre non compete la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Non può invece trovare applicazione la più favorevole previsione del contratto preliminare del 23.3.2012 del pagamento forfettario da parte della Parte_1 di E 15.000,00 per il periodo dicembre 2011 -marzo 2012, destinata ad operare solo nell'ipotesi non verificatasi di conclusione del contratto definitivo di compravendita entro il termine essenziale del 30.4.2012, travolta dalla risoluzione del contratto preliminare con effetto ex tunc.

14. La domanda dei ricorrenti deve essere altresì parzialmente accolta per quanto riguarda la condanna di parte resistente al pagamento degli oneri condominiali dovuti per il periodo di occupazione senza titolo dell'immobile. Il

debito incontestato di parte resistente è da ultimo pari ad € 2.637,36, come da estratto conto dell'amministrazione condominiale del 26.2.2014 (doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. dei ricorrenti), oltre interessi legali dalle singole scadenze ivi riportate al saldo.

15. In senso opposto alla condanna al rilascio ed al pagamento degli importi sopraindicati non depongono le eccezioni di "impossibilità sopravvenuta" alla "stipulazione del definitivo" di compravendita per l'irregolarità urbanistica dell'immobile ovvero di inadempimento ex art. 1460 c.c. per i vizi di detto bene, come osservato dalla *Parte_1* rispettivamente nella memoria di replica e nell'ultima pagina della comparsa conclusionale. La *Parte_1* infatti, non si è mai attivata per lamentare i vizi e fare regolarizzare la situazione catastale ed urbanistica dell'immobile prima della scadenza del termine essenziale del 30.4.2012, ritenendo preferibile sfruttare la disponibilità dell'immobile che le era stata concessa senza pagare alcunché ed ha incaricato un tecnico, l'ing. *Per_2* [...] la cui relazione risale al 24.7.2012, solo dopo che la risoluzione si era verificata, all'evidente scopo di procurarsi a posteriori argomentazioni difensive da contrapporre alle pretese avversarie. Et inoltre del tutto irrilevante che le "problematiche" asseritamente presenti e concretatesi in "gravi vizi di costruzione" e in un "grave abuso edilizio" abbiano reso impossibile "l'accesso al credito" per il pagamento del saldo del corrispettivo di E 720.000,00 previsto per la compravendita (pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta). A tacer d'altro, la concessione del mutuo era prevista nel preliminare solo per il pagamento del saldo della compravendita, come indicato nell'art. 2 ultimo capoverso del preliminare del 23.3.2012 (doc. 4 allegato al ricorso ex art. 447bis C.P.C.), mentre, nel caso di specie, resta ingiustificato il mancato (e diverso) pagamento anteriore della somma di E 100.000,00 che doveva avvenire entro il 30.4.2012, dell'indennità di occupazione (di E 15.000,00 per il periodo dicembre 2011-marzo 2012 e di E 4.000,00 mensili per i mesi successivi) e degli oneri condominiali, di per sé sufficienti alla risoluzione stragiudiziale ex art. 1457 c.c. alla stregua della clausola citata.

16. Deve invece essere rigettata la domanda, avanzata dai ricorrenti di condanna di parte resistente al risarcimento dell'ulteriore importo di € 150.000,00 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) "per la mancata disponibilità dell'immobile, che si sarebbe potuto locare e/o vendere ad altri interessati" (pag. 8 del ricorso ex art. 447bis C.P.C.). Orbene, premesso che già è stato riconosciuto

ai ricorrenti il danno per occupazione senza titolo dell'immobile da parte della **Parte_1** parametrato all'indennità di occupazione pattuita, nessuna prova hanno essi fornito del fatto che un'alternativa locazione, vendita o utilizzazione avrebbe potuto fornire loro un reddito maggiore di E 4.000,00 mensili.

17. Le spese del giudizio di merito seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e vanno poste a carico della stessa con distrazione in favore del legale antistatario dei ricorrenti avv. Danilo Aleandri; esse si liquidano in favore dei ricorrenti, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014 entrate in vigore il 3.4.2014 e l'importo delle domande accolte in € 1.158,71 per spese vive ed €13.430,00 per compensi (fase di studio € 2.430,00, fase introduttiva € 1.550,00, fase istruttoria €5.400,00, fase decisoria € 4.050,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

18. Le spese del giudizio cautelare (n. 24057-1/2013 RG di questo medesimo Tribunale) seguono a loro volta il principio della soccombenza, che per esso è stata dei ricorrenti per la palese insussistenza del requisito del pericolo di danno grave ed irreparabile del provvedimento d'urgenza invocato in corso di causa e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interessi desunta dall'identità della posizione processuale dei due ricorrenti; esse si liquidano in favore della **Parte_1** considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014 entrate in vigore il 3.4.2014 e l'importo delle domande rigettate in € 6.275,00 per compensi (fase di studio € 2.430,00, fase introduttiva € 1.145,00, fase istruttoria € 2.700,00, calcolati in misura media, con omessa liquidazione del compenso per la fase decisionale per la mancata concessione di termine per il deposito di note conclusive), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

Il Tribunale ha quindi così statuito: "1) Dichiara l'inammissibilità dell'eccezione, sollevata da **Parte_1** di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Tivoli; 2) Condanna **Parte_1** al rilascio, in favore di **Parte_2** e **Parte_3** dell'immobile sito in Formello (RM), Largo Castel dè Ceveri n. 45, composto dalle seguenti due porzioni immobiliari: casa di abitazione e area giardinata, distinta nel Catasto Fabbricati di Formello al foglio 21, particelle 134 e 373, graffate tra loro, sub. 2, Largo Castel dei Ceveri snc, Piano SITI (sic), int. B, Lotto 12, cat. A/7, cl. 4, vani 11, R.C. € 2.215,60; locale autorimessa, distinto nel Catasto Fabbricati di Formello al foglio 21, particella 134, sub. 4, Largo C. dei Ceveri, Piano SI, int. B, Lotto 12, cat. C/6, cl. 2, mq 54, R.C. €16,18•, 3)Condanna **Parte_1** al pagamento,

in favore di *Parte_2* e *Parte_3* dell'importo di € 4.000,00 mensili da agosto 2011 fino all'effettivo rilascio dell'immobile indicato al capo precedente con gli interessi legali dal primo mese successivo a quello di maturazione per ogni singola mensilità, con detrazione dell'importo di € 5.000,00 già versato, respingendo la domanda di rivalutazione monetaria; 4) Condanna *Parte_1* al pagamento, in favore di [...] *Parte_2* e *Parte_3* dell'importo di € 2.637,36, oltre interessi legali dalle singole scadenze riportate nell'estratto conto dell'amministrazione condominiale del 26.2.2014 (doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. l), c.p.c. dei ricorrenti) al saldo; 5) Rigetta la domanda, proposta da *Parte_2* e *Parte_3* di condanna di *Parte_1* al risarcimento dell'ulteriore danno per "la mancata disponibilità dell'immobile", di cui al capo 2), "che si sarebbe potuto locare e/o vendere ad altri interessati"; 6) Condanna *Parte_1* al pagamento delle spese processuali di *Parte_2* e *Parte_3* del giudizio di merito, liquidate in € 1.158,71 per spese vive ed in € 13.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario avv. Danilo Aleandri; 7) Condanna in solido *Parte_2* [...] e *Parte_3* al pagamento, in favore di [...] *Parte_1* delle spese processuali del giudizio cautelare (n. 24057-1/2013 RG di questo medesimo Tribunale), liquidate in € 6.275,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%".

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello *Parte_1* formulando le seguenti conclusioni: "Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare e/o pregiudiziale, ritenuta la sussistenza di gravi e fondati motivi, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ovvero dell'esecuzione ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., come da istanza di sospensiva che si depositerà prima dell'udienza di discussione, nel merito accogliere l'appello proposto, sulla base dei motivi sopra illustrati, e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza, n. 22308 del 2015 del Tribunale ordinario di Roma (R.g. n. 24057/2013), decima sezione civile, emessa il 4 novembre 2015 e depositata il 5 novembre 2015, non notificata ai sensi dell'art. 326 c.p.c., chiedendo l'integrale riforma della pronuncia con ogni consequenziale effetto, e con ogni salvezza, condannando,

altresì, le parti appellate alla rifusione delle spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge di entrambi i gradi di giudizio".

In data 7.7.2016 si sono costituiti gli appellati, con comparsa di risposta nella quale hanno così concluso: "in via preliminare e/o pregiudiziale, accertato che l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1 per gli Uffici dell'Avv. Carlo Azzoni, avverso la Sentenza n. 22308/2015 resa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione X, G.U. Dott. Vincenzo Picaro, nel procedimento R.G. n. 24057/2013, in data 4/11/2015, pubblicata il 5/11/2015 e munita della formula esecutiva il 3/12/2015, è stato iscritto decorso il termine perentorio di decadenza ex art. 327 c.p.c., dichiarare inammissibile e/o improcedibile lo stesso in accoglimento della relativa eccezione proposta; - sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, accertato che l'appellante si è costituito oltre i termini di legge, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile in accoglimento dell'eccezione proposta; - ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare la ex adverso postulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c., perché inammissibile e/o in ogni caso, per insussistenza dei presupposti in fatto e/o in diritto per il suo accoglimento;- in via principale e nel merito, accertato che l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1 per gli Uffici dell'Avv. Carlo Azzoni, avverso la Sentenza n. 22308/2015 resa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione X, G.U. Dott. Vincenzo Picaro, nel procedimento R.G. n. 24057/2013, in data 4/11/2015, pubblicata il 5/11/2015 e munita della formula esecutiva il 3/12/2015 (di definizione del Giudizio di I^o grado introdotto con ricorso ex art. 447 bis c.p.c.), è privo di ogni ragionevole motivo di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c. e comunque destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, dichiarare inammissibile lo stesso e comunque rigettarlo; - sempre in via principale, accertato che controparte ha agito in Giudizio con mala fede o quanto meno con colpa grave, proponendo un appello del tutto immotivato, con chiaro intento dilatorio e defatigatorio, condannare la Sig.ra Parte_1 appellante a pagare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c, oltre che le spese, il risarcimento di tutti i danni, da liquidarsi anche in via equitativa. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dello spiegato appello e riforma della sentenza di primo grado, compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di Giudizio. - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di Giudizio, oltre accessori di legge".

Nel corso dell'udienza del 6.10.2016, l'appellante ha rinunciato alla proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.

All'esito dell'udienza del 12.10.2021, celebrata secondo modalità cartolari ai sensi dell'art.83, commi 5 e 7, lett.h), del d.l. n.18/2020 (conv., con modif., nella l.27/2020), nonché dell'art. 221 del d.l. n.34/2020 (conv. con modif. nella l. 77/2020), il giudizio è stato trattenuto in decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art.352 cod.proc.civ..

3. Le preliminari eccezione di inammissibilità dell'impugnazione – sollevate dagli appellati – in relazione a quanto disposto dagli artt. 327 e 165 cod.proc.civ., non sono fondate.

Difatti, quanto alla prima eccezione, va rilevato che la scadenza del termine semestrale previsto dall'art.327 cod.proc.civ. – nel testo applicabile *ratione temporis* – va stabilita in relazione alla data di notifica dell'atto di impugnazione; da ritenersi, in questo caso, tempestiva; in quanto – a fronte della pubblicazione della sentenza avvenuta il 5.11.2015 – l'atto è stato notificato nell'ultimo giorno utile, andante a scadere il 5.5.2016.

Parimenti infondata è la seconda eccezione, con la quale gli appellati hanno dedotto la violazione del termine perentorio di dieci giorni per l'iscrizione a ruolo del procedimento; ciò in quanto, in applicazione del principio generale contenuto nell'art.155, comma 4, cod.proc.civ., il termine di scadenza del 15.5.2016 (domenica) è da intendersi differito alla data del 16.5.2016, alla quale è avvenuta l'iscrizione medesima.

4. Nel merito, l'appello va rigettato.

4.1 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile e ha comunque rigettato nel merito l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma nei confronti di quello di Tivoli; in particolare, l'appellante ha dedotto che sarebbe applicabile alla presente controversia il disposto dell'art.21 cod.proc.civ., in forza del quale, per le cause relative a diritti reali su immobili e per quelle in materia di comodato, è competente il giudice del luogo in cui si è posto l'immobile, nel caso di specie collocato nel Comune di Formello (posto nel circondario del Tribunale di Tivoli).

Il motivo non è fondato.

Va difatti rilevato che l'azione nella quale, come nel caso di specie, venga contestata la perdurante efficacia di un contratto preliminare di compravendita con

conseguente richiesta di restituzione della *res* nella quale il promissario acquirente sia stato anticipatamente immesso nel possesso, deve ritenersi di natura personale e non reale, con la conseguenza che competente per territorio a conoscere della stessa non è il giudice del *forum rei sitae* (art. 21 cod. proc. civ.) ma quello del foro generale delle persone fisiche e giuridiche o quello del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ.) in quanto la domanda di rilascio non ha carattere reale, atteso che l'obbligo di consegnare deriva al venditore dal contratto, non già dalla natura del diritto oggetto del contratto (Cass., sez.II, 2.9.2004, n.17665; Cass., sez.II, 23.5.2006, n.12165).

4.2 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto preliminare di compravendita derivante dalle dedotte irregolarità urbanistiche dell'immobile, assumendo che la pronuncia sarebbe affetta dalla violazione dell'art.40, comma 2, della l. n.47/1985, nella parte in cui commina la nullità degli atti di trasferimento di beni immobili qualora dagli stessi non risulti la regolarità urbanistica degli stessi ovvero la pendenza del procedimento di sanatoria.

Il motivo deve pregiudizialmente ritenersi inammissibile per difetto del necessario requisito di autosufficienza in riferimento ai necessari profili volitivi e censori imposti dalla attuale formulazione dell'art.342 cod.proc.civ., così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 16.11.2017, n. 27199).

Difatti, nel corpo dell'illustrazione del motivo, viene del tutto omessa l'indicazione concreta e specifica degli assunti profili di non conformità del bene promesso in vendita rispetto alla disciplina edilizia od urbanistica; di modo che appare del tutto impossibile, alla luce delle suddette allegazioni, procedere al giudizio di fatto e di diritto in ordine alla effettiva difformità medesima.

In ogni caso, per completezza argomentativa, va rilevato come le deduzioni spiegate dall'appellante in punto di diritto siano infondate.

Sul punto, costituisce difatti principio consolidato nella giurisprudenza assolutamente prevalente della Suprema Corte quello in forza del quale la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della l. n. 47/1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma (che è chiaramente applicabile, attraverso il riferimento agli atti "rogati", ai contratti definitivi di trasferimento), ma anche perché la dichiarazione di cui

all'art.40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente all'1 settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria possono intervenire successivamente al contratto preliminare (Cass., sez.III, 18.7.2011, n.15734; Cass., sez.III, 19.12.2013, n.28456; Cass., sez.III, 21.9.2017, n.21942; Cass., sez.II, 7.3.2019, n.6685).

5. Sulla base delle predette considerazioni l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Va altresì esaminata la domanda proposta dagli appellati ai sensi dell'art.96 cod.proc.civ., con la quale è stata chiesta la condanna dell'appellante al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento.

Va quindi rilevato che, in relazione al primo comma dell'art.96 citato, appare del tutto carente la dimostrazione di un pregiudizio economico – ulteriore rispetto a quello derivante dall'onere di costituzione e difesa – causato dalla proposizione dell'impugnazione.

Quanto alla condanna invece prevista dall'art. 96, comma 3, cod.proc.civ., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, la stessa configura una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (da ultime, Cass., sez.VI, 24.9.2020, n.20018; Cass., sez.lav., 15.2.2021, n.3830), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, elementi quali l'evidente infondatezza dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle tesi proposte (Cass., sez.un., 13.9.2018, n.22405).

Deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, non siano ravvisabili i predetti presupposti non potendosi ritenere – in considerazione delle questioni di fatto e di diritto in oggetto – che l'atto di appello sia complessivamente caratterizzato dai necessari presupposti della pretestuosità dell'azione giudiziaria.

6. Quanto alla regolazione delle spese di lite – ricordando che il rigetto dell'impugnazione e quello, contestuale, della domanda proposta dalla controparte ai sensi dell'art.96 cod.proc.civ. non configurano un'ipotesi di soccombenza reciproca (Cass., sez.lav., 10.7.2020, n.14813, da ultima) – l'appellante deve essere condannata al pagamento delle medesime, le quali vanno parametricate sulla

base del valore del procedimento (corrispondente, in relazione al criterio del *disputatum*, a quello del contratto preliminare oggetto di lite, € 830.000,00) e quindi determinate in riferimento ai compensi medi previsti dalla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, sesto scaglione, con esclusione di quelli relativi alla fase – non svolta – di istruzione e/o trattazione (corrispondenti a € 4.180,00 per la fase di studio, a € 2.430,00 per quella introduttiva e a € 6.950,00 per quella decisionale); con apporto di aumento del 10% per lo scaglione successivo fino a quello di valore compreso sino ad € 1.000.000,00 sulla base del disposto dell'art.6 del d.m. citato e senza apporto di aumento ai sensi dell'art.4, comma 2, d.m. citato in considerazione dell'unitarietà delle difese spiegate per conto degli appellati.

Atteso il rigetto integrale dell'impugnazione va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti, in relazione all'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 per il versamento – da parte dell'appellante – di un importo corrispondente a quello del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] *Parte_1* avverso la sentenza n.22308/2015 del Tribunale di Roma, nel procedimento iscritto al n.3267/2016 r.a.c.c., così provvede:

- 1) rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- 2) rigetta la domanda proposta dagli appellati ai sensi dell'art.96 cod.proc.civ.;
- 3) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti degli appellati, unitariamente liquidate in € 14.916,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;
- 4) dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo corrispondente a quello del contributo unificato.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 5 gennaio 2022

Il Consigliere est.

Attilio Mari

Il Presidente
Giuseppe Lo Sinno

